

CAPÍTULO 3

Independencia y responsabilidad del auditor

Compendio de Auditoria
Antonio Juan Lattuca

Objetivos de aprendizaje

Al estudiar el presente capítulo, usted podrá:

1. Entender la importancia que tiene el cumplimiento por el auditor de la condición básica de la auditoría: la independencia.
2. Distinguir entre independencia real y aparente.
3. Apreciar los distintos casos de falta de independencia establecidos por la RT 7.
4. Comparar las disposiciones sobre independencia de la RT 7 con las del Código de Ética Profesional.
5. Determinar el alcance de las restricciones de independencia en cuanto a entes vinculados a aquel objeto de la auditoría y respecto de socios y colaboradores del auditor.
6. Conocer las disposiciones legales y disciplinarias que fijan responsabilidades para el auditor.
7. Conocer las principales figuras penales que pueden aplicarse al auditor de estados contables, en su caso, comparadas con las aplicables al síndico de sociedades.
8. Distinguir para esas figuras penales si el auditor puede ser imputado como autor principal o como cómplice primario o secundario de tales delitos.
9. Determinar las responsabilidades de orden civil en que puede incurrir un auditor con su cliente o con terceros.
10. Apreciar las distintas obligaciones que le impone el Código de Ética al contador público que actúa como auditor o síndico y, en su caso, las posibles penalidades.
11. Decidir como obrar ante actos ilícitos cometidos por sus clientes.

1. La condición básica para el ejercicio de la auditoría

1.1. La independencia del auditor en las normas argentinas de auditoría

Sabido es que la auditoría de estados contables sirve a diferentes intereses de la comunidad, muchas veces opuestos entre sí.

La custodia de tales intereses comunitarios se logra sólo cuando el auditor, que emite su opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, es independiente del sistema por auditar, o sea de la organización emisora de tales estados contables. La independencia de criterio es la condición que le permite actuar con la objetividad e integridad necesarias para que su juicio sea imparcial.

La independencia del auditor hace, entonces, a la esencia de la auditoría, ya que otorga al trabajo del auditor y, por ende, a su informe, el grado de credibilidad indispensable para que pueda ser utilizado por la comunidad. La cuestión de la independencia del auditor debe ser analizada tanto desde el punto de vista real o de hecho como del aparente, ya que ambas perspectivas no son sino como las dos caras de una misma moneda.

La independencia real pertenece a la personalidad del auditor y, por lo tanto, se conoce por sus actitudes. El auditor debe tener una actitud mental enteramente objetiva, vale decir libre de prejuicios, de manera de obrar con la integridad y ecuanimidad que exige la naturaleza de su función. Tal conducta le permite rechazar las eventuales presiones que puedan restringir su imparcialidad.

Justamente, el Código de Ética de la FACPCE, en el artículo 4, ratifica la independencia real al establecer que los contadores públicos "deben actuar con integridad, veracidad y objetividad y no intervenir en aquellos asuntos en los cuales carezcan de absoluta independencia de criterio"

De la misma manera se expresa la RT7 al establecer en su norma III.A.1:

"El contador público (en adelante indistintamente el "auditor") debe tener independencia con relación al ente al que se refiere la información contable".

La independencia aparente es el resultado de las interpretaciones que hacen otros de esta independencia. Si el auditor es independiente de hecho pero los usuarios de los estados contables no lo perciben así y piensan que es un representante de los intereses del cliente, se perderá la mayor contribución que el servicio de auditoría le reporta a la comunidad.

Por ello, las normas están dirigidas a regular las situaciones que aparentemente implican inexistencia de independencia, es decir, casos en los cuales se define que el profesional no es independiente aunque de hecho lo fuera. Adviértase la necesidad de precisar con certeza tales situaciones, puesto que de ellas pueden derivarse responsabilidades y sanciones para los profesionales involucrados.

La RT 7 ha establecido en su disposición III.A.2 situaciones en las que trata la independencia aparente mencionando expresamente las faltas de independencia.

Así dice que "el auditor no es independiente" en los siguientes casos:

1. "Cuando estuviera en relación de dependencia, con respecto al ente cuya información contable es objeto de la auditoría o con respecto a los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquél del que es auditor, o lo hubiera estado en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto de la auditoría. No se considera relación de dependencia al registro de documentación contable, la preparación de los estados contables y la realización de otras tareas similares remuneradas mediante honorarios, en tanto no coincidan con funciones de dirección, gerencia o administración del ente cuyos estados contables están sujetos a la auditoría".

Una disposición similar, en lo concerniente a la limitación de la independencia por vinculación laboral, tiene el Código de Ética de la FACPCE en el artículo 28 b).

Respecto de la falta de independencia, cuando el auditor es empleado del ente emisor de los estados contables, la situación es clara. En cambio, en lo concerniente a la acumulación de las funciones del auditor y tenedor de libros, las opiniones están divididas.

En un primer análisis, podría parecer que no es independiente el auditor que tiene que revisar su propio trabajo como tenedor de libros, aunque no adicione otras funciones gerenciales. Sin embargo, si el auditor actúa con profesionalidad y sentido ético es improbable que pueda sufrir mengua la imparcialidad de su juicio.

Por otra parte, caben dos reflexiones que justifican la adopción de la norma que se comenta:

- a. Generalmente, la concentración en una misma persona de ambas funciones, contabilidad y auditoría, sólo se da en pequeñas organizaciones.
- b. En la Argentina, es habitual que los contadores públicos que procesan en sus propias oficinas los datos contables de sus clientes, dictaminen esos estados contables y no existen razones de peso para desarraigar esa práctica en el ámbito de las entidades pequeñas.

No obstante ello, como en cualquier otra circunstancia, el auditor debe evaluar si la suma de las funciones antedichas le permite cumplirlas objetiva, imparcial y competentemente. Entre otras cuestiones, deberá determinar si, en el caso de producirse errores de importancia en el procesamiento de la información, su labor de auditor permitiría la detección y posterior corrección.

Cabe destacar, conforme expresa la norma, la necesidad de que el contador público cumpla con el requisito de no tomar ninguna decisión que se refiera a funciones directivas, gerenciales o administrativas inherentes a la organización auditada ni ejecute acción alguna que los terceros puedan interpretar que compromete su independencia de criterio.

En los Estados Unidos, el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos (AICPA) ha fijado normas similares respecto a la facultad de acumular las tareas de auditoría y mantenimiento de la contabilidad. En cambio, la Comisión de Títulos y Valores Norteamericana (SEC) ha prohibido a un mismo contador público la realización de servicios de contabilidad y auditoría a las empresas admitidas de la oferta pública. Dado que la mayoría de las empresas que se encuentran bajo la órbita de la SEC son grandes o muy grandes y tienen personal contable en relación de dependencia, es improbable e infrecuente que tenga lugar el cumplimiento de estas funciones por el auditor externo.

2. "Cuando fuera cónyuge o pariente por consanguinidad, en línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado, de alguno de los propietarios, directores, gerentes generales o administradores del ente cuya información contable es objeto de la auditoría o de los entes vinculados económicamente a aquél del que es auditor".

La Figura 1-2 es una representación gráfica en forma de árbol genealógico, que permite contar los grados del parentesco por consanguinidad y por afinidad. Para determinar el parentesco por afinidad, basta con reemplazar en el árbol genealógico a la persona objeto del análisis por su cónyuge. Se recuerda que para contar los grados de parentesco es necesario remontarse al autor común de las personas que se comparan.

Como se aprecia en la representación gráfica, el último grado alcanzado por las restricciones en la línea colateral son los primos hermanos y los tíos abuelos (cuarto grado). En la línea de afinidad son los cuñados (segundo grado).

La restricción a la independencia que se comenta en este punto está también establecida en el artículo 28 c) del Código de Ética mencionado.

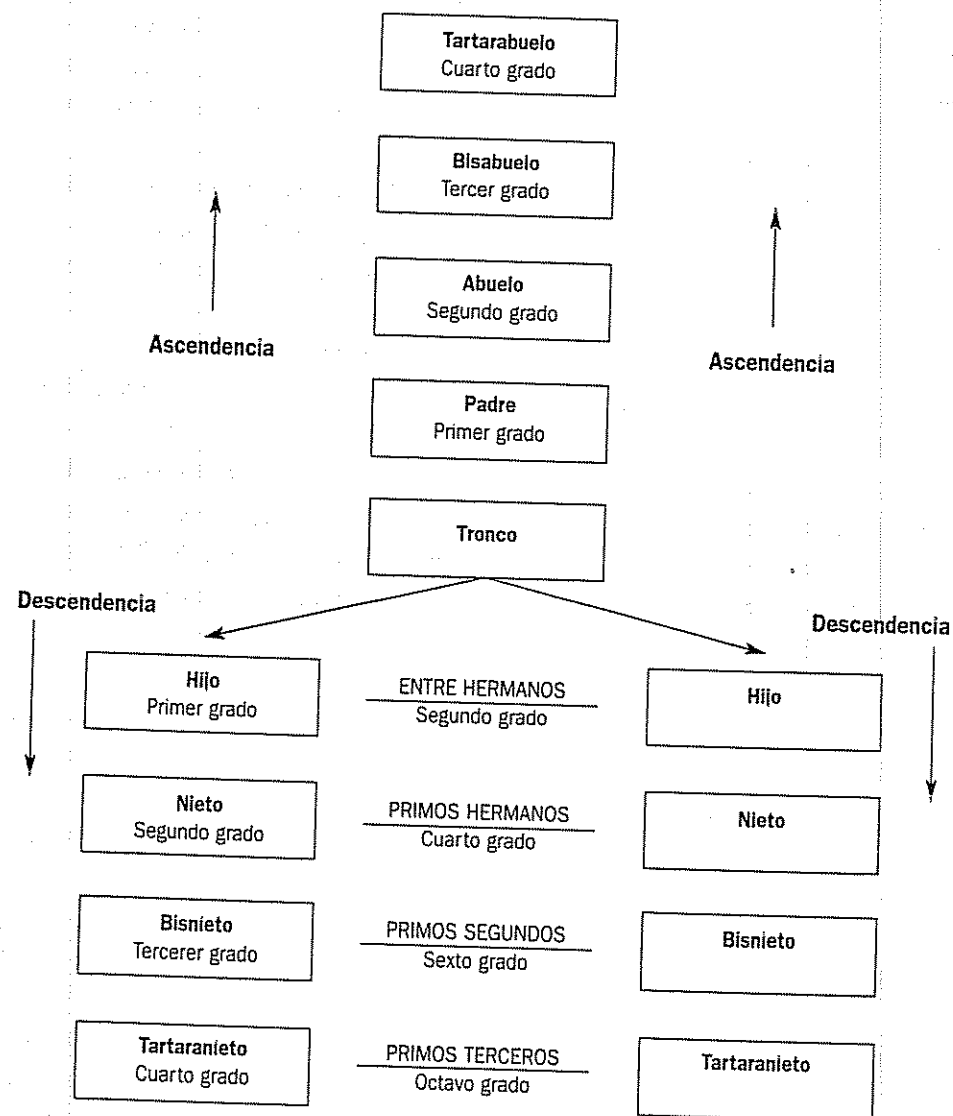


Figura 1-2 Árbol genealógico: Grados

3. "Cuando fuera socio, asociado, director o administrador del ente cuya información contable es objeto de la auditoría, o de los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquél del que es auditor, o lo hubiese sido en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto de la auditoría. No existe falta de independencia cuando el auditor fuera socio o asociado de entidades civiles sin fines de lucro (clubes, fundaciones, mutuales u otras organizaciones de bien público) o de sociedades cooperativas, cuya información contable es objeto de la auditoría o de los entes económicamente vinculados a aquél del que es auditor".

El caso planteado no ofrece dudas en cuanto a la incompatibilidad para ejercer la auditoría de estados contables. Va de suyo que un dictamen firmado por el propio socio o director de la organización poca credibilidad podría ofrecer al público en general.

No parece, sin embargo, que esta incompatibilidad alcance a aquel auditor que posea algunas acciones de la firma auditada que sean poco significativas en su patrimonio y no otorguen influencia en las decisiones de la empresa emisora.

Respecto de su situación como auditor en entidades civiles o cooperativas de las que sea socio, cabe notar que para que resulte independiente no debe añadir, como es obvio, funciones directivas o similares.

El Código de Ética mencionado contiene una disposición similar en su artículo 28 a).

4. "Cuando tuviera intereses significativos en el ente cuya información contable es objeto de la auditoría o en los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquél del que es auditor, o los hubiera tenido en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto de la auditoría".

Algunos ejemplos de intereses significativos entre el auditor y su cliente serían cuando aquél es:

- cliente o proveedor por montos significativos;
- deudor o acreedor financiero importante;
- representante o gestor de negocios.

El artículo 28 d) del Código de Ética prescribe similar tratamiento a este punto.

5. "Cuando la remuneración fuera contingente o dependiente de las conclusiones o resultados de su tarea de auditoría".

Esta incompatibilidad alcanza a aquel auditor que subordina el cobro de sus servicios al acaecimiento de un determinado evento (por ejemplo, que la empresa alcance un mínimo de ventas) o, cuando presta determinados servicios cuya retribución depende del éxito de la gestión. Por otra parte, esta disposición se aplica para el caso en que el auditor se compromete a dar una opinión favorable sin reparar en que las evidencias reunidas en su trabajo puedan indicar lo contrario.

El Código de Ética en el artículo 28 e) señala al respecto exactamente lo mismo.

6. "Cuando la remuneración fuera pactada sobre la base del resultado del período al que se refieren los estados contables sujetos a la auditoría. No vulneran esta norma las disposiciones sobre aranceles profesionales que fijan su monto mínimo sobre la base del activo, pasivo o ingresos por ventas o servicios del ente".

Las disposiciones de los consejos profesionales sobre aranceles mínimos de auditoría calculados sobre cifras de los estados contables auditados se consideran que no vulneran esta norma.

Es impropio recibir honorarios como una proporción del resultado del ejercicio. Es evidente en tales casos, que el auditor puede perder objetividad al verse tentado a no considerar, por ejemplo, ciertos gastos como tales sino como activos, o no ser suficientemente riguroso al evaluar las estimaciones de pérdidas o las contingencias negativas.

El Código de Ética en su artículo 28 f) expresa que no se es independiente si *las remuneraciones fueran pactadas en función del resultado de las operaciones del cliente*.

• El caso de intereses en compañías similares

El Código de Ética contiene una disposición en el artículo 26 que plantea una interesante cuestión de falta de independencia. En efecto, refiriéndose al contador público, señala: "No deben intervenir profesionalmente en empresas similares a aquéllas en las que tengan o puedan tener algún interés legítimo, sin dar a conocer previamente dicha situación a las partes interesadas".

Un caso frecuente se da cuando el auditor a quien una compañía le solicita el servicio de auditoría, tiene entre sus clientes a una empresa competidora de la solicitante. El interés legítimo del auditor es el honorario que le paga esa competidora. Aunque el auditor se sienta realmente independiente y observe todos los requerimientos éticos que exigen guardar el debido secreto profesional, el Código de Ética le exige la comunicación previa de la situación a ambas partes con anticipación a la aceptación del trabajo.

• La vinculación económica

La norma III.A.3 de la RT 7 se ocupa de exponer cuáles son las condiciones que ponen de manifiesto la vinculación económica, en los casos de falta de independencia a los que se refiere, señalando:

“Se entiende por entes (personas, entidades o grupo de entidades) económicamente vinculados a aquéllos que, a pesar de ser jurídicamente independientes, reúnen algunas de las siguientes condiciones:

- Cuando tuvieran vinculación significativa de capitales.
- Cuando tuvieran, en general, los mismos directores, socios, accionistas.
- Cuando se tratase de entes que por sus especiales vínculos debieran ser considerados como una organización económica única”.

La aludida norma permite los siguientes comentarios:

Primeramente, cabe resaltar que las condiciones referidas operan indistintamente, vale decir que cualquiera de ellas que se presente pone de manifiesto la vinculación económica.

A su vez, la vinculación significativa de capitales se da, por ejemplo, en los casos de control que prescribe el artículo 33 de la Ley 19.550 que dice:

“Se consideran sociedades controladas aquéllas en que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada:

1º) posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en las reuniones sociales o asambleas ordinarias;

2º) ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por especiales vínculos existentes entre las sociedades”.

También resulta útil considerar con idéntico propósito la norma II.A.3 de la Resolución Técnica Nro. 5 de la FACPCE que se refiere a los casos en que una sociedad sin tener el control de otra ejerce una influencia significativa en las decisiones, a la cual esta Obra se remite.

Finalmente un comentario especial merece el último inciso de la norma III.A.3 de la RT 7 que se refiere a entes que debieran ser considerados como una organización económica única. Esta pauta es coincidente con la expresada en la última parte del inciso 2º del artículo 33 de la Ley 19.550 que se refiere a los “especiales vínculos existentes entre las sociedades”.

Se trata en estos casos de aquella sociedad que, a pesar de no poseer participación en el capital de otra, determina en los hechos la operatoria de esta última. Un ejemplo de esta situación lo constituye la relación entre una fábrica de automotores y sus concesionarias. Sabido es que la primera, no sólo le fija a la concesionaria los precios de venta, sino los cupos de compras, los stocks de repuestos, las formas de prestar servicios de reparación y mantenimiento de los vehículos, la capacitación del personal, etcétera.

• La extensión de las incompatibilidades

Cuando el auditor ejerce su profesión asociado a otros colegas y, a su vez, posee colaboradores, situación bastante habitual en el ejercicio de la auditoría, las NA extienden a estos las incompatibilidades que caben al auditor.

“Los requisitos de independencia son de aplicación tanto para el contador público que emite su informe, como para todos los integrantes del equipo de trabajo que intervienen en esa auditoría, ya fueran éstos profesionales en Ciencias Económicas, profesionales en otras disciplinas o no profesionales.

En los casos de sociedades profesionales, las incompatibilidades determinadas en III.A.2 se extienden a todos los socios o asociados del contador público”.

Resultan necesarias estas disposiciones para proteger la fe pública, puesto que el auditor tiene comunidad de intereses con sus socios y, a su vez, ejerce respecto de sus colaboradores directos en el trabajo una definida autoridad.

1.2. La independencia del auditor en las normas de la Comisión Nacional de Valores

En virtud del Decreto Ley 677/01, la CNV a través de su Resolución 400/02, ha determinado normas especiales de independencia para los contadores públicos que ejercen la auditoría externa de las sociedades admitidas a la oferta pública de sus títulos valores.

La CNV ha establecido que los auditores deben cumplir con las normas de independencia que contiene la RT 7, más arriba comentada. En adición, ha señalado que el auditor no es independiente si presta alguno de los siguientes servicios, expuestos sintéticamente:

- Asume actividades de gestión o representación de la compañía auditada;
- Toma decisiones gerenciales o de dirección;
- Custodia activos de la entidad;
- Confecciona documentos fuentes u origina datos electrónicos o de otro tipo que respalden una operación;
- Lleva registros contables o prepara los estados contables, si ello implica tomar decisiones de administración;
- Valúa rubros significativos que incluyan un grado significativo de subjetividad por parte del auditor;
- Asesora impositivamente de manera que implique decidir sobre posiciones o políticas propias de la compañía auditada frente al fisco;
- Desarrolla tecnología de sistemas que incluye diseño e implementación de sistemas contables, excepto que la empresa: a) se responsabilice por establecer y mantener el sistema de control interno y b) designe a un funcionario de primera línea para que tome las decisiones respecto de diseño e implementación de sistemas y de los programas;
- Desarrolla servicios de auditoría interna, excepto que haya una clara separación entre las funciones de dirección y control a cargo del directorio y las actividades de auditoría interna propiamente dichas;
- Presta servicios legales, resultantes de la asociación con abogados, que impliquen representar a la entidad en disputas;
- Desarrolla servicios financieros que consistan en la promoción, suscripción y colocación de acciones de la entidad.

Asimismo, la CNV extiende las restricciones a la independencia establecidas por la RT 7 que fueron citadas más arriba, hasta el tercer año anterior a la designación de un contador público como auditor.

Finalmente, establece la obligación de que los auditores expongan en su informe los honorarios por servicios facturados, distinguiendo los de auditoría del resto de honorarios por

otros servicios compatibles, incluidos los servicios brindados a otros clientes integrantes del grupo societario.

1.3. La independencia del auditor en las normas internacionales

El Código de Ética del IFAC en su sección 8 regula las normas de independencia que deben observar los auditores. En efecto, señala que, cuando los contadores profesionales en la práctica pública (auditoría externa) toman un compromiso de información, deben estar y parecer libres de cualquier interés que pueda haber y que sea incompatible con la integridad, objetividad e independencia.

Seguidamente, enuncia una serie de situaciones que de presentarse darían fundamentos a cualquier observador para que dudare sobre la independencia del auditor externo.

- Involucramiento financiero con clientes o en sus asuntos, que incluye:
 - Interés financiero directo o indirecto en un cliente, en este último caso por ser, por ejemplo, apoderado, administrador o ejecutor de cualquier sociedad vinculada al cliente.
 - Préstamos dados al cliente o recibidos de él o de sus directivos y funcionarios.
 - Interés financiero en un joint venture formado con un cliente o funcionario del cliente.
- Nombramientos en clientes, que incluyen:
 - Ser miembro del directorio, funcionario o empleado del ente auditado.
 - Ser socio o empleado de un miembro del directorio, o de un funcionario o de un empleado del ente auditado, dentro del período de revisión o inmediatamente antes de una designación (no menor de dos años).
- Provisión de otros servicios, que incluye:
 - Realizar funciones gerenciales o tomar decisiones gerenciales o responsabilidades que competen a esos funcionarios o al directorio. Puede ser consultor, siempre que no tenga compromiso o responsabilidad por las decisiones gerenciales y, además, puede preparar registros contables.
- Relaciones personales y familiares:
 - No se detalla el grado de permisibilidad de una relación familiar entre el auditor y su cliente o sus funcionarios. Las normas internacionales dejan en manos de los organismos profesionales de cada país la decisión del alcance de esta restricción, en atención a las condiciones sociales existentes.

- Sin embargo, establecen que siempre representa una amenaza inaceptable a la independencia que el auditor sea cónyuge, hijo a cargo o pariente que vive en la misma casa de los directivos del cliente.
- Honorarios, que incluye:
 - Recibir una parte importante de los honorarios totales que percibe el auditor de un mismo cliente o de un grupo de clientes vinculados. Como excepciones se citan: nuevas prácticas profesionales que se establecen; prácticas que están cesando en sus operaciones y sucursales de firmas de contadores públicos que atienden clientes referidos por las oficinas de la firma profesional en otro país.
- Honorarios contingentes:
 - Existe un perjuicio a la independencia si sólo se cobran honorarios en el caso de que se obtenga un hallazgo o resultado específico de la auditoría o de cualquier otro tipo de servicio. Por ejemplo, si el auditor cobrara un porcentaje del ahorro de impuestos que obtuviera en el caso de defensa de su cliente ante un juicio fiscal. No se consideraría contingente el honorario fijado por un juez u otra autoridad pública.
- Bienes y servicios:
 - La aceptación de bienes y servicios de parte de un cliente puede ser una amenaza para la independencia. Del mismo modo, lo constituye la aceptación de agasajos indebidos que incluyen al cónyuge y a los hijos del auditor. Se excluyen de esta restricción las cortesías normales de la vida social.
- Otras cuestiones establecidas en el Código de Ética del IFAC.
 - Idealmente, la práctica debe pertenecer a contadores públicos y no es aconsejable que el contador público esté asociado con otros profesionales. En la Argentina sólo se admite la sociedad entre profesionales en Ciencias Económicas.
 - Los exsocios de una firma de auditores pueden aceptar designaciones en clientes de auditoría, siempre que haya habido una efectiva separación financiera entre el auditor y su exfirma.
 - Los pleitos reales o potenciales entre el auditor y su cliente pueden afectar la independencia.
 - Una prolongada relación entre el socio, gerente y encargado de la auditoría y su cliente, aun cuando otorgare beneficios desde el punto de vista de la efectividad y eficiencia de la auditoría, tal familiaridad podría afectar la independencia y, por lo tanto, es aconsejable que exista una rotación periódica.

1.4. Las normas de independencia en los Estados Unidos

Las normas de independencia en los Estados Unidos están fijadas en el Código de Ética del American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) Regla 101 y existen reglas adicionales establecidas, entre otros, por la Comisión Nacional de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.

Estas regulaciones son similares a las establecidas por el IFAC aunque, puede decirse, son menos flexibles y más precisas. Las emitidas por la SEC, que rigen para las sociedades que están en la oferta pública, son bastante más restrictivas. El comentario pormenorizado de tales normas excede el alcance de esta Obra aunque, debido a la importancia del tema y a los hechos que se mencionan seguidamente, algunas reflexiones se harán al efecto.

A fines del año 2001 y durante la primera mitad del 2002, tomaron estado público en los Estados Unidos, varios casos muy sonados de fraudes contables o, al menos, de uso agresivo de las normas vigentes, cometidos por importantes compañías, básicamente internacionales, con el propósito de mejorar sus utilidades o, en algunos casos, transformar pérdidas finales en ganancias.

Los fraudes más importantes, desde el punto de vista económico, tuvieron como protagonistas compañías tales como: Enron; WorldCom; Global Crossing; Qwest; Waste Management, Sunbeam, entre otras. Estos sucesos provocaron una verdadera conmoción en el mercado de capitales americano, resultando seriamente afectada la confianza de los inversores. Como consecuencia, se produjo una venta masiva de tales inversiones por parte de sus tenedores originando una caída espectacular en los precios de las acciones de las mencionadas compañías que las obligaron, cada una a su turno, a acogerse a las leyes de quiebra de los EE.UU. Estas circunstancias, pusieron en tela de juicio la capacidad de los auditores externos de detectar esas anomalías. En el plano de las firmas profesionales de auditoría, la principal afectada fue una de las denominadas "Big Five", Arthur Andersen, que había sido la auditora de varias de esas compañías. El resultado para Arthur Andersen fue la cancelación de la autorización para auditar compañías reguladas por la SEC a partir del 31 de agosto de 2002; haber sido demandada en varios juicios multimillonarios en dólares por los damnificados y, virtualmente, estar condenada a la desaparición del mercado de servicios profesionales por la pérdida de la mayoría de sus clientes.

Con ese marco y en un intento por recuperar esa confianza perdida, fue impulsado y tratado en los EE.UU. el proyecto de ley denominado Sarbanes – Oxley (apellidos de sus pro-

piciadores en el Senado y en la Cámara de Representantes de EE.UU., respectivamente). Esta norma, que fue finalmente sancionada el 30 de julio de 2002 por el Presidente Bush, establece: a) la creación de un organismo permanente e independiente de supervisión de los participantes en el mercado de capitales (Public Company Oversight Board); b) nuevas responsabilidades para el comité de auditoría y para los funcionarios de las compañías; c) diferentes requerimientos de información pública para las compañías, en particular de las debilidades de control interno; d) enunciación de los servicios que los auditores externos no pueden prestar a sus clientes; e) fuertes penalidades en los casos de fraudes cometidos por las compañías; f) reglas específicas en caso de existencia de conflicto de intereses por parte de los funcionarios de las compañías y g) un significativo incremento de responsabilidades y de presupuesto para la SEC.

Por resultar apropiado al tema que se está desarrollando en esta parte del Capítulo y por las repercusiones que tendrá en el futuro, seguidamente detallamos los servicios que la Ley de referencia prohíbe prestar a los auditores externos a sus clientes, a saber:

- Llevar los registros contables
- Diseñar e implementar sistemas de información contable
- Servicios de valuación o tasación
- Servicios actuariales
- Auditoría interna
- Funciones de administración o de recursos humanos
- Asesoramiento en inversiones o servicios de colocación u obtención de inversiones o financiamiento
- Servicios legales o expertos no relacionados a la auditoría.

Asimismo, establece la rotación obligatoria de los socios de auditoría a cargo de un determinado cliente. En efecto, el socio líder o coordinador y el socio consultor o revisor no pueden servir a un cliente por un lapso mayor a cinco años consecutivos. Finalmente, prohíbe el empleo de ex auditores hasta un año después de su desvinculación de la firma de auditoría para ocupar posiciones de gerente general, gerente de administración o finanzas, jefe de contaduría o posiciones similares en compañías auditadas por esa firma.

2. Responsabilidad del auditor

2.1. Introducción

Sabido es que la acción del contador público como dictaminante de estados contables trasciende a terceros. En efecto, su informe está dirigido primariamente a su cliente, en la persona de sus máximas autoridades y, secundariamente, a acreedores, banqueros, entes oficiales de control y público en general. Además, como se verá en el capítulo correspondiente, el auditor de estados contables puede añadir a esa función la de síndico de sociedades en virtud de las disposiciones del artículo 285 de la Ley N° 19.550.

Por la especial naturaleza de esas funciones, el contador público está sujeto a ciertas responsabilidades por actos violatorios de normas legales de orden civil y penal aplicables a su actividad. Además, por su condición de miembro de una profesión universitaria legalmente organizada, está sometido a las regulaciones disciplinarias emanadas de la propia profesión.

La responsabilidad profesional de orden legal puede ser penal o civil. La primera se encuentra legislada en el Código Penal y leyes complementarias de idéntica naturaleza. Las penas establecidas en las leyes penales afectan, en ciertos casos, la libertad personal llegando a la privación de ella, o bien son de carácter pecuniario o de inhabilitación para el ejercicio de la actividad profesional. Pueden consistir, también, en una combinación de esos tipos de penalidades.

La responsabilidad civil, emerge primordialmente del Código Civil y de otras leyes de ese carácter. Sustancialmente, las responsabilidades se derivan del incumplimiento de determinadas obligaciones contractuales (responsabilidad contractual) o por actos ilícitos causados por su culpa o negligencia (responsabilidad extracontractual). Los dos tipos de responsabilidad civil generan la obligación de reparar materialmente o indemnizar al perjudicado por los daños causados.

Finalmente, la responsabilidad profesional de orden disciplinario, surge como consecuencia de la violación o el incumplimiento de las normas profesionales contenidas, básicamente, en el Código de Ética Profesional sancionado por el Consejo Profesional de la jurisdicción en la cual el contador público se halla matriculado. Las correcciones disciplinarias que pueden aplicar los Consejos van desde una advertencia hasta la cancelación de la matrícula profesional.

2.2. La responsabilidad penal

En su función de auditor externo de estados contables, el contador público no realiza actos de gestión dentro de la organización cuyos estados contables están sujetos a su examen. En rigor, sólo expresa su juicio sobre esos estados contables.

Está claro que la preparación de los estados contables corresponde a la propia organización, toda vez que ellos constituyen una manifestación de la dirección del ente en lo concerniente a los actos y hechos de carácter económico que han tenido lugar en ella durante un cierto lapso. Compete solamente al auditor emitir su informe, en el que deja constancia de su opinión sobre la razonabilidad de los estados contables auditados o, en su caso, se abstiene de emitir tal opinión.

Existen diferentes delitos en el Código Penal y en las demás leyes penales por los cuales un contador público que actúe como auditor o como síndico societario puede ser inculcado. Dado que ésta no es una obra de derecho penal ni el autor es un abogado, sólo serán tratados algunos delitos, quizás los más comunes, y de manera sintética, haciendo continua referencia a los autores consultados.

Los delitos que se tratarán son:

- El delito de balance falso
- La defraudación al cliente
- La defraudación a terceros
- Los delitos fiscales (Ley Penal Tributaria); y
- El lavado de dinero

En todos los casos se analizará el posible grado de participación en cada uno de los delitos del auditor o del síndico, es decir, si es en carácter de agente directo del delito (autor), cómplice, en su caso, primario o secundario o bien, como encubridor.

Antes de tratar los delitos mencionados es preciso destacar que la aplicación del derecho penal es restrictiva, vale decir, no cabe la interpretación analógica, por lo que:

- a. sólo son delitos punibles los delitos específicamente tipificados por la legislación penal

- b. los delitos tipificados en leyes especiales se rigen por ellas y sólo supletoriamente por el Código Penal (C.P. Artículo 4°);
- c. en el proceso penal, se aplica el principio de inocencia y, en caso de dudas, se beneficia al acusado (*"in dubio pro reo"*).

2.3. El delito de balance falso

El delito de balance falso (en realidad debería llamarse de estados contables falsos) está legislado en el Código Penal, título XII "Delitos contra la fe pública", Capítulo V "De los fraudes al comercio y a la industria"; artículo 300 inciso 3°.

El texto del citado artículo en su parte pertinente dice:

"Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años:

... 3. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare, o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias o de pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo".

Seguidamente se hará un análisis del contenido del artículo 300 inciso 3°, como sigue:

- a. Autores del delito: Sólo puede ser cometido por el fundador; el director; el administrador (incluye al socio gerente de la S.R.L., otras clases administradores societarios, etcétera); el liquidador, o el síndico de:
1. anónimas y sociedades en comandita por acciones;
 2. sociedades cooperativas;
 3. otras personas jurídicas (artículo 33 del Código Civil).

Obsérvese, que el auditor externo no está mencionado expresamente como posible autor.

b. Clase de delito (ilícito penado por ley): Como bien lo señala Chapman, "el delito de balance falso es un delito formal; por lo cual, en el proceso entablado contra el síndico, no es "necesario" probar la existencia de:

- ardid,
- error del agente pasivo (víctima) emergente del ardid,
- el daño sufrido por la víctima,
- la intención de beneficiarse que hubiera tenido el agente, con el uso del instrumento falso o incompleto".

c. Objetos materiales con los que se perpetra el delito son:

- el balance general o estado de situación patrimonial;
- el inventario;
- la cuenta de ganancias o pérdidas o, más propiamente, el estado de resultados;
- los informes, actas o memorias que se presentan a la asamblea o reunión de socios sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa.

En todos los casos, ellos deben ser falsos o estar incompletos. Según Fontan Balestra, "el documento es falso cuando contiene o utiliza datos no verdaderos; es incompleto, cuando siendo verdadero, es sólo parcial, ocultándose esa circunstancia. Lo común es la ocultación de datos".

d. Momento de nacimiento del delito:

El delito se comete, según el artículo 300 inciso 3º, en el momento en que el agente directo, a sabiendas:

- publicare,
- certificare, o
- autorizare
- el elemento material con el cual se perpetra el ilícito, o
- informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad o reticencia sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa

¹ Chapman, William L. *Responsabilidad del Profesional en Ciencias Económicas*. Bs. As., De, Macchi, 1979, pag. 45. Idem Rotman, E. *Los fraudes al Comercio e Industria*, Bs.As., Ed. Abeledo Perrot., 1974, pag. 135.

² Fontan Balestra, Carlos. *Derecho Penal - Parte Especial*. Buenos Aires, Abeledo Perrot. 1972, pag. 700.

El delito se comete sin requerirse resultado o consecuencia alguna siempre que el hecho sea idóneo para inducir a error a un número indeterminado de personas.

La norma mencionada es aplicable al síndico de sociedades, en los casos del artículo 294 incisos 5º, 6º y 11º de la Ley 19.550 por los cuales debe informar ciertas cuestiones a los socios. Se recuerda que los síndicos pueden ser contadores públicos o abogados según la Ley de Sociedades.

Según Chapman, luego de hacer un análisis doctrinario y jurisprudencial sobre el tema y de asimilar las expresiones "autorización" y "certificación", concluye en que:

- "a. los estados contables se consideran autorizados si han sido firmados por quienes deben autorizar: los directores y síndicos (sin perjuicio de que la autorización del síndico debería materializarse con su dictamen o informe);
- b. los estados contables se consideran publicados cuando se difunden entre una cantidad considerable e indeterminada de personas, o cuando se los presenta ante un organismo público o terceros, si dichos estados contables, de ser falsos, pueden inducir a engaño y causar perjuicio, independientemente de la intención de los sujetos activos del delito;
- c. los informes se consideran publicados cuando se dan por quienes tienen la responsabilidad de informar a una considerable cantidad de personas"

e. Elemento subjetivo:

Para que el ilícito quede consumado es necesario que exista dolo, es decir que los sujetos activos del delito autoricen y publiquen los documentos falsos, habiendo sabido de su falsedad previamente a estos actos. En síntesis, que la acción de los directores y síndicos sea dolosa.

Respecto del síndico, y teniendo en cuenta la naturaleza y propósitos de su trabajo, cabe acotar que si éste pudiera probar que su examen sobre los estados contables fue hecho en forma técnicamente adecuada y que, no obstante eso, no pudo detectar las falsedades contenidas en aquéllos, Chapman considera que no se le podrá imputar a aquél el delito de balance falso, dado que no se podría probar que su dictamen fue a sabiendas de la falsedad. Lo mismo ocurriría si el síndico hubiere efectuado un examen ineficaz por defectos técnicos originados en su desconocimiento de los procedimientos idóneos para descubrir la falsedad.

³ Chapman, William L. op. cit., pag. 38.

⁴ Ibidem, pag. 43.

Estas consideraciones, continúa diciendo Chapman, "se ubican en el plano teórico de que el síndico sólo debería ser imputado del delito del dictamen falso. En nuestra legislación, doctrina jurídica y jurisprudencia, esta cuestión no ha sido tratada y, por el momento, sabemos que se interpreta que el síndico es responsable de:

- a. estados contables falsos o incompletos, como si éstos fueran propios del síndico (el autor deduce esta afirmación de su lectura de fallos en los que se ha imputado al síndico el delito de balance falso y no de dictamen falso);
- b. informe y memoria del directorio falsos o incompletos, como si éstos fueran también propios del síndico;
- c. informes a la asamblea sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa efectuados con falsedad o reticencia, sobre cuya elaboración no existen pautas de ninguna naturaleza.

Dicha responsabilidad surge si se probara que los documentos e informes fueron autorizados o publicados a sabiendas de su falsedad"⁵

El auditor de estados contables y el artículo 300 inciso 3° del Código Penal

Como puede verse, del análisis del artículo 300 inciso 3° surge claramente que el contador público que actúa como auditor "externo" de estados contables no encuadra en la calidad especial de autor requerida por la norma para definir al sujeto activo del delito; por ello, queda claro que a este profesional no le alcanzan las disposiciones de la citada norma.

Sin embargo, dado que el auditor externo por ser contador público puede ser el síndico de la sociedad emisora de los estados contables, conforme al artículo 285 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, y el síndico sí está indicado en el artículo 300 inciso 3° del Código Penal como posible autor del ilícito de balance falso, resultaría, en su caso, imputable del delito aludido precedentemente. Debe resaltarse que tal responsabilidad la asume sólo por ser el síndico de la sociedad y no por ser el auditor.

Concluyendo, cuando el auditor externo no acumula a su función específica la de síndico, no puede ser imputado como **autor** del delito de balance falso.

Por otra parte, en el caso de que el auditor hubiera obtenido a través de su examen evidencias válidas y suficientes que testimonien la falsedad de los estados contables y, a pesar de ello, hubiere dado un dictamen favorable sin ningún tipo de limitaciones o salvedades, se estaría en presencia de un dictamen falso.

Cabe preguntarse, entonces, cuál es el encuadramiento que corresponde desde el punto de vista penal al dictamen falso del auditor externo.

El Código Penal no legisla sobre dictamen falso del auditor. Por ello y porque, como se ha dicho, la legislación penal no es aplicable por analogía, no resulta posible imputar al auditor de estados contables como agente directo del delito de dictamen falso, a menos que el dictamen falso sea propicio para cometer otro delito, como el de estafa o defraudación, el cual se verá más adelante.

Entonces, la pregunta que cabe formularse es: ¿podría imputarse al auditor externo como cómplice del delito de balance falso?

El artículo 45 del Código Penal que sigue, se refiere al **cómplice primario** de la ejecución de un cierto delito.

"Art. 45. Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro cometerlo".

A su vez, el artículo 46 del Código Penal, se refiere al **cómplice secundario** de un delito.

"Art. 46. Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad...."

Rotman, citado por Chapman, al analizar la eventual complicitad del auditor en el delito de balance falso, asevera:

"Es necesario resaltar la situación del contador que certifica (sic) balances falsos, quien además de ser pasible de sanciones disciplinarias puede ser cómplice de la acción cuya incriminación estudiamos, en cuanto intervenga en la hechura (sic) del documento contable".

"Se trata de determinar en cada caso, la incidencia de la acción del contador en la preparación del balance tildado de falso, ya que la certificación (sic) en sí misma no es punible"⁶

⁵ Ibidem, pag. 44.

⁶ Rotman, E. *Los fraudes al Comercio y a la Industria*, Bs.As.: Abeledo Perrot, 1974, pags. 199 y 200 citados por Chapman, W.L., op. cit., pag. 48.

A su vez, Chapman opina, criticando a Rotman, que "estrictamente el auditor externo no debe intervenir en la preparación de estados contables. Éstos no son de su propia elaboración sino que sobre ellos sólo emite su dictamen. Por ende, el auditor externo no puede ser inculcado del delito del art. 300 inc. 3º en grado de complicidad".⁷

El autor de este trabajo coincide con Chapman en cuanto a que la sola emisión de un dictamen falso no puede posibilitar la concreción del delito de balance falso, ya que como se ha visto el delito de balance falso puede cometerse sin la existencia del dictamen del contador público, síndico o auditor.

Sin embargo, en ciertos casos principalmente referidos a pequeñas empresas, podría ocurrir que por aplicación de la norma de la Resolución Técnica Nº 7 de la FACPCE que dice que "no se considera relación de dependencia al registro de documentación contable, la preparación de los estados contables y la realización de otras tareas similares remuneradas mediante honorarios, en tanto no coincidan con funciones de dirección, gerencia o administración del ente cuyos estados contables están sujetos a la auditoría", el auditor preparara estados contables que resulten falsos usando de sus conocimientos técnicos y, en tal situación, el juez entienda que ha prestado a los "autores del delito (directores) un auxilio o cooperación sin los cuales el delito no habría podido cometerse..." (art. 45 C.P.). En este caso, podría ser acusado de cómplice principal. En síntesis, el auditor externo nunca podrá ser imputado como agente directo del delito de balance falso, pero, bajo determinadas circunstancias, sí podría ser inculcado como cómplice principal de tal ilícito. En este caso, el dictamen falso podría concebirse como un medio idóneo para encubrir el delito.

2.4. La defraudación al cliente

a. El auditor como agente directo del delito

La estafa es una de las formas concretas de cometer defraudación. Este género delictual consiste, según Oderigo, en "la obtención de un beneficio ilegítimo, en perjuicio de otro, mediante procedimientos delictuosos que la ley determina y su elemento característico es la prestación voluntaria por parte del sujeto pasivo, cuya voluntad, al efecto, ha sido erróneamente desviada por el agente".⁸

⁷ Chapman, W.L., op. cit., pág. 48.

⁸ Oderigo, M.A., *Código Penal Comentado*, Bs.As., Ed. Ideus, 1946, citado por Chapman W.L., op. cit., pág. 50.

A su vez, según Soler, la estafa es "una disposición patrimonial perjudicial tomada por un error determinado por los ardides de alguien que tendía a obtener con ellos un beneficio indebido".⁹

El artículo 172 del Código Penal, que legisla sobre la defraudación en general, expresa que: "Será reprimido con prisión de seis meses a ocho años, al que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardido o engaño".

De este artículo se analizará el delito de estafa que comete el auditor externo que engaña a su cliente. En este caso el auditor sería agente directo del delito.

Véase el siguiente ejemplo. El auditor engaña a su cliente haciéndole creer que hizo el trabajo de auditoría percibiendo los honorarios correspondientes cuando en realidad lo que realmente hizo es simular hacer el trabajo visitando al cliente, pidiendo información o utilizando otros ardides apropiados a sus fines, pero en realidad no cumplió con lo prescripto en las Normas de Auditoría.

En el ejemplo que ilustra este tema, los elementos de la estafa serían:

a) El ardid (medios usados por el defraudador para engañar a la víctima):	Simulación del trabajo por parte del auditor.
b) El error en que incurre la víctima:	Creer que el auditor le ha prestado el servicio.
c) El perjuicio que sufre la víctima:	Pago del honorario sin causa.
d) El consiguiente beneficio que obtiene el agente directo (autor) del delito:	Retribución recibida por el auditor sin haber hecho el trabajo.

b. El auditor como cómplice secundario

Véase un ejemplo en el cual la víctima del delito es la empresa cliente y el auditor puede ser imputado de cómplice secundario.

⁹ Soler, Sebastián, *Derecho Penal Argentino*, T. IV, pág. 303, citado por Chapman W.L., op. cit., pág. 51.

Un auditor descubre una alteración de las cifras de ventas que constan en los estados contables y que se usan para liquidar las comisiones a los beneficiarios de la maniobra. Admítase que estos tienen acceso a los registros contables por lo que pudieron perpetrar la maniobra de modificación espuria de las cifras de ventas. Por una promesa de dinero hecha a los autores con anterioridad a los hechos, el auditor mantiene silencio sobre su descubrimiento. Por otra parte, acéptese que el auditor no se ve en la obligación de dar una opinión con salvedades en el informe pues las cifras no son significativas para los estados contables de la compañía tomados en su conjunto, aunque si lo sean para los autores del ilícito.

En este caso, la falta de denuncia del auditor ante las autoridades de la compañía refuerza la determinación de los autores de cometer la estafa y hace que el auditor pueda ser imputado como cómplice, bajo los términos del artículo 46. En efecto, están presentes en el caso comentado: la “ayuda posterior” al delito que presta el auditor (su silencio) y “las promesas anteriores”, requeridas por el citado artículo para calificar la complicidad secundaria.

2.5. La defraudación a terceros

Con base en el juego de los artículos 172 y 45 y 46 anteriormente referidos, el auditor podría ser incriminado como **cómplice primario** (artículo 45) en el delito de defraudación a terceros a través de la emisión de un informe falso o incompleto, o como **cómplice secundario** (artículo 46) en otros casos. No podría ser imputado como autor del delito de informe falso, pues como se dijo este delito no está previsto en el Código Penal. Véase el siguiente ejemplo que ilustra la figura del cómplice primario.

Una compañía en serias dificultades financieras solicita un préstamo a un banco. El banco para otorgarlo le requiere a la empresa que, conjuntamente con los estados contables acompañe el informe de un auditor externo independiente. La compañía emite un balance falso haciendo aparecer una situación económica floreciente con el propósito de engañar al banco para obtener un préstamo. El auditor, a través de su trabajo, descubre las desviaciones significativas a las normas contables vigentes que presentan esos estados contables. Sin embargo, acepta emitir un informe con opinión favorable y sin salvedades a sabiendas y con el ánimo de ayudar al autor a cometer la estafa, y recibe en compensación una suma de dinero adicional a los honorarios que había pactado.

¿Cuál sería el encuadre legal de esta situación?

a) El ardid (medios usados por el defraudador para engañar a la víctima):	Estados contables falsos preparados por la empresa y convalidados por un informe falso emitido por el auditor
b) El error en que incurre la víctima:	El banco cree en la solvencia de la empresa.
c) El perjuicio que sufre la víctima:	Entrega los fondos del préstamo cuya recuperación es improbable.
d) El consiguiente beneficio que obtiene el autor del delito:	Recibe los fondos del préstamo que difícilmente devolverá.

Se supone que si el dictamen hubiese sido veraz el banco hubiera conocido de la falsedad de los estados contables y no hubiera concedido el préstamo. Por lo tanto, el informe falso fue un medio eficaz para que el delito de defraudación se perpetrara y el auditor podría ser incriminado como cómplice. Él también obtiene un beneficio por su reprochable acción, que son los honorarios adicionales percibidos. El fundamento de la acusación al auditor radicaría en la aplicación del artículo 45, puesto que sin su intervención el delito “no habría podido cometerse”.

2.6. Los delitos fiscales (Ley Penal Tributaria)

El régimen penal tributario, originalmente sancionado por la Ley 23.771 promulgada el 22 de febrero de 1990 y modificado por las Leyes 24.769 del 19/12/96 y 25.292 del 16/8/2000, contiene una serie de sanciones penales para aquellos que cometan actos delictivos que permitan, entre otras cuestiones reprochables, la evasión de los tributos, o dificulten la fiscalización o percepción de tales sumas, o no actúen como agentes de retención o percepción en los casos que correspondieren, o no depositaren las sumas retenidas o no se inscribieran o presentaren sus declaraciones juradas estando obligados a hacerlo, etcétera. Estos delitos se extienden a los aportes y contribuciones correspondientes a la seguridad social.

No es el caso tratar aquí las disposiciones de la ley; sin embargo, es apropiado transcribir el artículo 15, pues en él se mencionan, entre otras, las actividades del contador público en su carácter de auditor de estados contables cuyo dictamen puede ser considerado como un elemento que puede cooperar en la comisión de los delitos previstos en la ley.

Específicamente dice: “El que a sabiendas, dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena”

2.7. El lavado de dinero

La Ley 25.246 del 5/5/2000 trata los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, crea la Unidad de Información Financiera, en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, establece el deber de informar ciertos actos sospechosos, enuncia quiénes están obligados a informar y establece un régimen penal administrativo. Sustituye el Capítulo XIII, Título XI del Código Penal que pasa a denominarse de la siguiente manera: “Capítulo XIII: Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”.

No es propio de esta obra comentar toda la Ley, aunque se mencionarán aquellas obligaciones que se imponen a los contadores públicos que actúen sea como auditores o síndicos y las penalidades por su incumplimiento. Cabe notar, que las disposiciones de esta Ley en cuanto a los profesionales en Ciencias Económicas no se circunscriben solamente a su actuación como síndico o auditores, sino que abarcan una gama variada de servicios profesionales.

El artículo 20 de la Ley enumera quiénes están obligados a informar en los términos del artículo 21 a la Unidad de Información Financiera (UIF), estableciendo dieciocho categorías de responsables. La diecisiete menciona: “Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, excepto cuando actúen en defensa en juicio”.

Asimismo, el citado artículo establece que “no serán aplicables ni podrán ser invocados por los sujetos obligados a informar por la presente ley las disposiciones referentes al secreto bancario, fiscal o profesional, ni los compromisos de confidencialidad establecidos por ley o por contrato cuando el requerimiento de información sea formulado por el juez competente del lugar donde la información deba ser suministrada o del domicilio de la UIF a opción de ésta, o por cualquier tribunal competente con fundamento en esta ley”.

El artículo 21 impone a las personas mencionadas en el artículo 20, “las siguientes obligaciones:

a. Recabar de sus clientes, requirentes, aportantes, documentos que prueben fehacientemente su identidad, personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se estipule, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por objeto. Sin embargo, podrá obviarse esta obligación cuando los importes sean inferiores al mínimo que establezca la circular respectiva.

Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona por quienes actúan.

Toda información deberá archivararse por el término y según las formas que la UIF establezca.

b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. A los efectos de la presente ley se considerarán operaciones sospechosas aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada.

La UIF establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidad y límites de cumplimiento de esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad.

c. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley”.

El artículo 24 se refiere a las penalidades por incumplimiento del deber de informar, como sigue:

1. “La persona que actuando como órgano o executor de una persona jurídica o la persona de existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones de información ante la UIF creada por esta ley será sancionada con una pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más grave.
2. La misma sanción sufrirá la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor.
3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de diez mil pesos (\$ 10.000) a cien mil pesos (\$100.000)”

3. Responsabilidad civil

De los actos violatorios a las leyes civiles surgen responsabilidades patrimoniales y, en su caso, pueden añadirse sanciones penales y profesionales.

Se verán los siguientes casos:

3.1. Responsabilidad contractual

La naturaleza jurídica del contrato de auditoría externa es la locación de obra, tal como lo señala Svidovsky en su trabajo sobre el contrato de auditoría¹⁰.

A los efectos de precisar los derechos y obligaciones de las partes es común y recomendable que ese contrato sea escrito. Entre las cuestiones clave que debe contener se encuentran las siguientes:

- a. las normas bajo las cuales se hará la auditoría;
- b. la identificación de los estados contables que serán objeto del examen;
- c. la cooperación que se recibirá del cliente en la obtención de datos y documentación necesaria para la auditoría;
- d. las fechas de entrega de esa documentación, registros contables y la fecha en que el auditor se obliga a entregar su informe;
- e. los tipos de opinión que pueden resultar del trabajo;
- f. los honorarios que se percibirán y su modalidad de cobro; y
- g. todas las otras cuestiones que deban precisarse para evitar inconvenientes en la prestación de los servicios.

Los artículos aplicables del Código Civil para la interpretación del contrato en caso de litigio, son los siguientes:

"Art. 1197 - "Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la que deben someterse como a la ley misma"

"Art. 1198 - Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosíblemente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión..."

"Art. 1201 - En los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofreciese cumplirlo".

Consecuentemente, el incumplimiento de los términos del contrato, ya sea el trabajo defectuoso, el cumplimiento fuera de plazo, etcétera, genera la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados sólo al cliente.

3.2. Responsabilidad extracontractual

La responsabilidad extracontractual se genera básicamente frente a terceros no clientes en los casos en que la actuación profesional cause un daño. Dicha responsabilidad emana del artículo 1109 del Código Civil y comprende los daños causados por culpa o dolo del agente.

Se denomina negligencia a la falta de cumplimiento con lo que se estima que una persona razonablemente cuidadosa habría efectuado en determinada ocasión, sin que exista intención de engañar a un tercero. En cambio, cuando esa intención existiera, se estaría en presencia del dolo.

La negligencia surge, por ejemplo, cuando el auditor no ejecuta su trabajo o prepara su dictamen con el debido cuidado, resultando una opinión distinta de la que correspondería según las Normas de Auditoría.

En tal caso, sería de aplicación el artículo 1109 del Código Civil que dice: "Todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil..."

Las normas aplicables a los delitos civiles, son las siguientes:

El acto ilícito ejecutado a sabiendas con la intención de dañar la persona o los derechos de otros, se llama en este Código, delito (artículo 1072). El delito puede ser un hecho negativo o de omisión, o un hecho positivo (artículo 1073).

El artículo 1077 dice que todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare a otra persona, y el artículo 1078 obliga a reparar, además, el agravio moral ocasionado pero sólo a la víctima directa.

¹⁰ Svidovsky, Marcelo, "Contrato de Auditoría", Informe nro. 8 del Área de Auditoría del CECYT, FACPCE, 1987.

El artículo 1079 dice que la obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo respecto de aquél a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona que por él hubiere sufrido aunque sea de manera indirecta.

Y, finalmente, el artículo 1081 obliga a todos los autores, consejeros o cómplices del acto ilícito a reparar en forma solidaria, aunque se trate de un hecho no penado por el derecho criminal.

3.3. Otras diferencias entre la responsabilidad contractual y extracontractual

Siguiendo a Llambías¹¹ se pueden destacar como más relevantes las siguientes diferencias:

- a. **Extensión del resarcimiento.** - En la responsabilidad contractual la responsabilidad sólo comprende las consecuencias inmediatas y necesarias del incumplimiento (artículo 520 del C.C.); en la responsabilidad extracontractual el alcance de la obligación de resarcir comprende las consecuencias mediatas e inmediatas del hecho dañoso (artículo 903 y 904 del C.C.). A tal efecto, es conveniente recordar el artículo 901 de C.C. que dice: "Las consecuencias de un hecho que acostumbra a suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código *consecuencias inmediatas*. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman *consecuencias mediatas*. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman *consecuencias casuales*"
- b. **Prescripción de la acción.** - La responsabilidad contractual prescribe a los 10 años (artículo 4023 C.C.); la responsabilidad extracontractual prescribe a los dos años (artículo 4037 C.C.).
- c. **Constitución en mora de quien debe indemnizar.** - En las obligaciones contractuales se requiere interpelación previa para las obligaciones que no disponen plazo; en las obligaciones extracontractuales, la mora ocurre desde la existencia del hecho ilícito con independencia de toda interpelación.
- d. **Prueba de la culpa.** - En la responsabilidad contractual no es necesario probar la culpa, basta demostrar el incumplimiento material del contratante; en la responsabilidad extracontractual el acreedor debe probar la culpa del deudor.

¹¹ Llambías, Jorge Joaquín. *Manual de Derecho civil*, Ed. Perrot, 1987, pag. 61.

4. Responsabilidad profesional

4.1. El Código de Ética Profesional

El propósito del Código de Ética Profesional es enunciar las normas y principios que deben regir la conducta y actividad de los contadores públicos matriculados en los consejos profesionales.

El preámbulo del Código de la FACPCE, aprobado por la Resolución 14/89 del CPCE de Santa Fe, con vigencia a partir del 1.º de enero de 1990, señala que él "abarca los tres planos que alcanzan los deberes y responsabilidades profesionales: la comunidad, los clientes y empleadores (para los contadores en relación de dependencia) y los colegas. Todos ellos coexisten al mismo tiempo sin excluirse ni implicar niveles, pero debe tenerse siempre presente la primacía del interés general y luego los deberes para con quienes encomiendan las tareas y para con quienes existan lazos de solidaridad profesional"

A su vez el mismo preámbulo indica que: "Por su propia naturaleza, las normas que se exponen expresamente no excluyen otras que conforman un digno y correcto comportamiento profesional. La ausencia de disposiciones expresas no debe interpretarse como admisión de actos y prácticas incompatibles con la vigencia de los principios enunciados ni considerarse que proporcione impunidad"

Las diferentes normas del citado Código se tratan en detalle en cada uno de los capítulos pertinentes de esta obra. Sin embargo, para analizar la responsabilidad profesional o disciplinaria es conveniente mencionar algunas normas de ética aplicables al auditor, a saber:

1. El ejercicio profesional debe ser consciente y digno, y hacer de la verdad una norma permanente de conducta. No debe usarse jamás la técnica para distorsionar la realidad.
2. Los profesionales no pueden asociarse para el desempeño de sus funciones con quienes carezcan de título universitario habilitante.
3. Deben actuar siempre con integridad, veracidad, objetividad y no intervenir en aquellos asuntos en los cuales carezcan de absoluta independencia de criterio.
4. Tienen la obligación de mantener un alto nivel de competencia profesional durante toda su carrera.
5. No deben aconsejar ni intervenir cuando su actuación profesional permita, ampare o facilite actos incorrectos o punibles.

6. No deben interrumpir la prestación de servicios profesionales sin comunicarlo al afectado con antelación razonable. Habiendo cesado su relación profesional no deben retener, bajo ningún concepto, documentación que le corresponda a éste.
7. Todo informe, certificación de dictamen (sic), o actuación profesional, escrita o verbal, debe responder a la realidad y ser expresada en forma clara, precisa, objetiva y completa.
8. No deben firmar documentos relacionados con la actuación profesional que no hayan sido preparados o revisados personalmente o bajo su directa supervisión.
9. No deben intervenir en asuntos en que actúe otro colega, ni atraer sus clientes, pero tienen derecho a prestar sus servicios cuando les sean requeridos, previa comunicación fehaciente al otro profesional.
10. Deben evitar la intervención de gestores para la obtención o promoción de la clientela.
11. Toda publicidad en la que se ofrezcan servicios profesionales debe hacerse en forma mesurada, limitándose a enunciar el nombre y apellido, título, especialidad, domicilio y teléfono. Los integrantes de las asociaciones profesionales pueden agregar la denominación de la sociedad.
12. No deben divulgar asunto alguno sin la autorización expresa del cliente.
13. Deben abstenerse de emitir informes, dictámenes o certificaciones que estén destinados a terceros o a hacer fe pública en los casos de falta de independencia que trata el Código.

4.2. Medidas disciplinarias

Las medidas disciplinarias que puede aplicar el Consejo Profesional de Ciencias Económicas a través de su Tribunal de Ética están fijadas en el artículo 8 de la Ley Nro. 8738 de ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe.

Así, el citado artículo 8 expresa: "Los profesionales incluidos en esta Ley y que transgredieran la misma, pueden ser sancionados con:

- a. advertencia;
- b. amonestación privada;
- c. apercibimiento público;
- d. suspensión en el ejercicio profesional, de un mes a un año, la que puede darse a publicidad;
- e. cancelación de la matrícula".

Sin perjuicio de las sanciones citadas, puede aplicarse también multa de hasta diez veces el monto del derecho de ejercicio profesional, vigente al momento de aplicarse".

El derecho de defensa del profesional está consagrado en el Art. 9 que establece que "No puede aplicarse ninguna sanción sin que el inculcado haya sido citado a comparecer a los efectos de ser oído en su defensa".

La apelación por el sancionado está regulada por el artículo 10, que expresa. "Las sanciones disciplinarias prevista en los incisos c), d) y e) del artículo 8, son apelables ante la Sala de Apelaciones en lo Penal de turno, dentro de los diez días de notificadas".

Finalmente, el artículo 11 prevé que: " En los casos de cancelación de la matrícula por sanción, no puede solicitarse la reinscripción hasta pasados tres años desde la fecha en que quedó firme la resolución respectiva".

5. El desempeño del auditor externo frente a los actos ilícitos que afectan a los estados contables

A los efectos de este análisis, actos ilícitos son todos aquellos actos intencionales ejecutados por los funcionarios y empleados de la empresa o por la dirección de la empresa con el propósito de dañar a terceros o a la propia empresa con el propósito de obtener un beneficio y que afecten a las cifras de los estados contables. Como ejemplos pueden citarse: el cohecho, o sea sobornos pagados por la entidad a funcionarios públicos para obtener un determinado beneficio; otros pagos ilegales; la evasión de impuestos y cargas sociales; las malversaciones de fondos; defraudaciones; estafas; hurtos; robos, etcétera.

El tratamiento de este tema ha ido mutando en el tiempo. En sus albores la auditoría estaba concebida como una actividad encaminada a detectar fraudes y errores. Con el paso del tiempo, los organismos profesionales de todo el mundo declararon que ese no era el propósito principal de la auditoría, sino el de emitir una opinión sobre los estados contables de un ente, luego de realizar un trabajo de auditoría.

La existencia de numerosos fraudes ocurridos en las organizaciones y el reclamo generalizado de los usuarios de los estados contables, principalmente inversores y acreedores del ente por los perjuicios sufridos, han hecho rever las responsabilidades del auditor respecto de esta materia.

Una síntesis de la posición actual, reflejada en la Declaración de Normas de Auditoría Nro. 82 (SAS 82) emitida por el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos aplicable en ese país para ejercicios que cierran desde el 15 de diciembre de 1997, reconoce que el auditor es parte de un amplio y comprensivo esfuerzo de la comunidad que intenta minimizar el riesgo de fraude que afecta la información contable. Desde luego, la administración es la responsable primaria por la prevención y detección de los actos ilícitos y juega un papel preponderante en evitar el fraude mediante el establecimiento de un efectivo ambiente de control y de apropiadas actividades de control. El auditor, por su parte debe ejecutar su trabajo en un marco de mayor escepticismo y ser más sensible a la posibilidad de que existan fraudes en la empresa. Ello requiere del auditor ejecutar ciertos pasos durante su trabajo de auditoría.

El SAS 82 provee una estructura para encarar esta responsabilidad del auditor de manera de formalizar ciertas cuestiones que el buen auditor hace intuitivamente.

Sintéticamente, los pasos previstos por el SAS 82, que el auditor debe cumplir y que serán desarrollados en extenso a lo largo de esta obra, son los siguientes:

- Considerar la presencia de factores de riesgo de fraudes u otros ilícitos y documentar esos factores en los papeles de trabajo cuando hayan sido identificados.
- Evaluar el riesgo de que resulte información contable errónea significativa como consecuencia de potenciales ilícitos.
- Preguntarse si los factores de riesgo identificados le exigen adicionar a los procedimientos normales de auditoría alguna respuesta específica para detectar eventuales ilícitos.
- Desarrollar, en ese caso, la respuesta de auditoría apropiada para considerar el riesgo de detección de ilícitos y documentar esa decisión en sus papeles de trabajo. Esta respuesta no sólo se refiere a la modalidad de los procedimientos seleccionados para detectar los ilícitos, sino también incluir en el equipo de trabajo personal suficientemente experimentado.
- Ejecutar las pruebas de auditoría diseñadas al efecto y evaluar sus resultados.
- Comunicar los resultados al nivel apropiado de funcionarios de la entidad. Cuando en la comisión de actos ilícitos están envueltos los más altos funcionarios, debería comunicar sus hallazgos al comité de auditoría de la entidad, si existiera. En el caso de la Argentina, también debería comunicar el hecho al síndico y evaluar, en su caso, la necesidad de retirarse del trabajo, previo asesoramiento legal.

Respecto de las comunicaciones de actos ilícitos a terceras partes, además de las comunicaciones indicadas en el punto precedente, de ordinario el auditor no es responsable de hacerlo. De hecho, si lo hiciera tal comunicación podría violar el secreto profesional que debe guardar el auditor. Sin embargo, existiría obligación de informar el ilícito descubierto en las siguientes circunstancias:

- Si lo imponen leyes o reglamentos a los que están sujetos el cliente y el auditor.
- Si un nuevo auditor sucede al que descubrió el hecho ilícito.
- Si debe responder a una citación judicial por el caso.
- Si existen otras regulaciones aplicables.

En muchas circunstancias, sería prudente que el auditor solicitara el debido consejo legal sobre la forma apropiada de comunicar los actos ilícitos a la gerencia, al comité de auditoría o sindicatura y a terceras partes¹².

¹² Barnett, Andrew H., Brown, James E., Fleming, Robert y Read, William. "The CPA As Fraud-Buster". *Journal of Accountancy*, mayo de 1998.

Capítulo 3. Cuestionario de repaso

1. ¿Cuál es la diferencia entre la independencia real y la independencia aparente?
2. Las normas de auditoría y de ética vigentes en Argentina relativas a la independencia ¿se refieren a una de ellas o ambas?
3. Que el auditor esté en relación de dependencia con el ente auditado configura una falta de independencia. Sin embargo, ¿qué trabajos no implican para la RT 7 relación de dependencia? Y, en tal caso ¿cuáles requisitos debe cumplir el auditor para ser considerado independiente?
4. ¿Cuál es el último grado, en el parentesco por la línea colateral y en el parentesco por afinidad, alcanzado por las restricciones de independencia de la RT 7?
5. Siempre se ha considerado que la posesión por parte del auditor de intereses significativos en la empresa auditada perjudica la independencia. Mencione tres ejemplos de intereses significativos que perjudicarían la independencia.
6. Mencione ejemplos concretos de falta de independencia por haber subordinado el auditor el cobro de sus servicios a: contingencias; conclusiones de su tarea de auditoría; y nivel del resultado del ejercicio.
7. ¿Qué debe hacer un auditor, de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética, cuando tiene un interés legítimo en una compañía competidora de la empresa que le solicita un presupuesto de auditoría?
8. ¿Cuáles condiciones establece la RT 7 para considerar como entidades vinculadas económicamente, a pesar de ser jurídicamente independientes, en orden a la extensión de la falta de independencia?
9. Indique los tres tipos de responsabilidad en los que puede incurrir un auditor externo de estados contables.
10. ¿Puede ser acusado el auditor de agente directo o autor principal del delito de balance falso que regula el artículo 300 inciso 3º del Código Penal Argentino?
11. ¿Existe alguna posibilidad de que el auditor sea considerado cómplice del delito de balance falso de acuerdo con la legislación penal vigente en la Argentina?
12. Mencione un caso en el que el auditor externo pueda ser considerado autor principal del delito de estafa.
13. Mencione un caso en el cual el auditor pueda ser acusado de cómplice secundario de estafa a su cliente.

14. ¿Puede el auditor externo ser procesado como cómplice del delito de defraudación a terceros? ¿En qué casos?
15. ¿Conoce alguna disposición de la Ley Penal Tributaria que mencione como autor de algún delito al auditor externo?
16. ¿Qué obligaciones de informar impone al contador público la Ley 25.246 de "encubrimiento y lavado de activos" y, en su caso, qué penalidades le impone por omitir tal información?
17. ¿Qué consecuencias civiles tiene para el auditor el incumplimiento del contrato de auditoría celebrado con su cliente?
18. ¿En qué casos un auditor puede incurrir en responsabilidad extracontractual, es decir, frente a terceros?
19. ¿Qué consecuencias civiles tiene para el auditor la responsabilidad extracontractual?
20. ¿Cuál es el plazo de prescripción para las responsabilidades contractuales y extracontractuales en las que pueda incurrir un auditor?
21. ¿Cuáles son los tres planos de la conducta profesional que alcanza a regular el Código de Ética de la FACPCE?
22. Comente la disposición del Código de Ética que se refiere al secreto profesional.
23. Mencione las cinco penalidades que puede sufrir un contador público que viole las normas del Código de Ética.
24. ¿Cómo se resguarda el derecho de defensa de un profesional acusado de transgredir las normas éticas?
25. ¿Qué actitud debe asumir un auditor cuando descubre un acto ilícito cometido en la empresa auditada que influye en los estados contables?